

1502516-78.2021.8.26.0196
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUSTAVO HENRIQUE QUINTINO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de JOÃO BATISTA FERNANDES DE FARIA como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, por três vezes, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
1ª Vara Criminal
Av. Presidente Vargas, 2650, . - Jd. Dr. Antonio Petraglia
CEP: 14402-000 - Franca - SP
Telefone: (16) 2103-9158 - E-mail: franca1cr@tjsp.jus.br

1502516-78.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502516-78.2021.8.26.0196
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUSTAVO HENRIQUE QUINTINO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de JOÃO BATISTA FERNANDES DE FARIA como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal e GUSTAVO HENRIQUE QUINTINO como incurso no artigo 180, parágrafo terceiro, do Código Penal.

Narra a denúncia que, nos dias 03, 04 e 08 de junho de 2.021, no período da madrugada, na rua Paulo Archetti, 3.310, Chácara São Paulo, nesta cidade e comarca de Franca/SP, prevalecendo-se das mesmas circunstâncias de tempo e local e maneira de execução, e durante o repouso noturno, JOÃO BATISTA FERNANDES DE FARIA subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, um galão de Bianco de 3,6 litros; uma marreta, uma trena, uma colher de pedreiro, uma chave turquesa; três desempenadeiras de plástico; uma talhadeira; uma brocha; uma desempenadeira de alumínio; três carriolas; três enxadas; três pás; duas marretas; um martelo; duas picaretas; uma cavadeira; um balde de 18 litros de Vedacit; uma extensão de 20 metros; bens avaliados em R\$2.079,78, conforme auto de avaliação às páginas 41/51, de propriedade de Júlio Pereira da Silva.

Narra, ainda, a denúncia que, no dia 03 de junho de 2.020, em hora incerta, na rua Antônio Fortunato de Oliveira, 1.975, Jardim Palmeiras, nesta cidade e comarca de Franca/SP, GUSTAVO HENRIQUE QUINTINO adquiriu e recebeu ferramentas de pedreiro e um balde de Bianco, parte dos bens subtraídos por JOÃO BATISTA FERNANDES FARIA, pela importância de R\$10,00, de modo que, em razão da desproporção entre o valor e preço, e pela condição de quem oferecia a coisa, deveria ter presumido tratar-se de produtos de crime.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram defesas.

O Ministério Público propôs ANPP para o réu JOÃO BATISTA FERNANDES DE FARIA, tendo a audiência sido realizada e aceita pelo acusado.

Por decisão de página 244 foi determinado o desmembramento do feito em relação ao réu JOÃO BATISTA FERNANDES DE FARIA.

Em juízo foi ouvida a vítima, inquirida testemunha e realizado o interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa pediu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a fixação da pena no mínimo legal e a do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

O feito é procedente.

A materialidade e autoria do crime de receptação ficaram demonstradas pelo boletim de ocorrência de páginas 07/08, relatório de investigação de páginas 09/12, auto de exibição/apreensão/entrega de páginas 13/14, auto de avaliação indireta de páginas 41/51 e pela prova oral.

De plano, tem-se que, ainda que o negue, o réu tinha condições de conhecer a origem espúria dos bens, tanto que, em sede administrativa, afirmou que chegou a perguntar ao vendedor se não seriam frutos de furto. Isso, por si só, já basta para que se tenha configurada a negligência dele em se certificar da procedência dos bens, mesmo desconfiando que não seria lícita.

Outrossim, tem-se que a versão dada pelo réu é inverossímil e não conta com nada nos autos que lhe dê suporte. Mais crível é a versão dada ainda no calor dos fatos para o policial civil Lourival em que confirmou ter sido o comprador das ferramentas. Mesmo porque, o próprio João Batista disse ter sido ele (réu) quem as

comprou diretamente para seu filho, o que foi corroborado judicialmente pela palavra do investigador.

Passo, agora, a dosar a pena.

Primeira Fase: As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, razão pela qual mantenho a pena-base em seu mínimo legal: 10 dias-multa.

Segunda Fase: O réu é reincidente (página 91 – feito nº 0004981-81.2014.8.26.0196), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6: 11 dias-multa.

Terceira fase: Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, fixo a pena do réu em 11 dias-multa no mínimo legal.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu GUSTAVO HENRIQUE QUINTINO como incurso no artigo 180, parágrafo terceiro, do Código Penal, à pena de 11 dias-multa no mínimo legal.

Custas na forma da lei.

PRIC..

Franca, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA